

시정 요구 / 개선 요구

1. 제 목 : 국유재산 대부료 이행보증보험 보험금 청구 불철저
2. 소관부점 : ■■지역본부, ◆◆지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

■■지역본부 및 ◆◆지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 국유부동산의 관리·처분 및 권리보전 업무를 수행하고 있으며

국유재산기획처는 「업무분장세칙」 제25조 제1항 제6호에 따라 국유재산 업무 관련 전산 등의 개선 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 세칙」(이하 “국유세칙”이라 한다) 제32조의2 제1항 및 제2항에 따르면 1,000만 원 이상 연간 대부료를 나누어 내게 하는 때에는 연간 대부료의 100분의 50에 해당하는 금액을 보증금으로 예치하게 하거나 이행보증 조치를 하도록 되어 있고

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무 요강」 제19조 제3항에 따르면 보증금 이외의 방법으로 이행보증조치를 하고자 하는 경우에는 보증금에

해당하는 이행보증보험증권을 제출받아야 한다고 되어 있으며, 같은 요강 제20조 제3항에 따르면 대부료 연체에 따라 대부계약을 해지하면 지체 없이 보험회사에 분납대부료에 대한 보증보험금을 청구하여야 한다고 되어 있다.

한편 이행보증보험증권 보통약관 제24조에 따르면 보험금청구권 또는 보험료반환청구권은 3년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다고 되어 있다.

따라서 대부료 연체자의 불필요한 연체료 증가 방지 및 이행보증조치의 취지에 맞게 이행보증보험금 청구사유가 발생한 경우 지체 없이 보증보험금을 청구하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사일 현재 12개 지역본부에서 관리중인 대부료 연체채권¹⁾에 대한 이행보증보험금 청구 실태를 점검²⁾한 결과 다음과 같이 2건의 부적정 사례가 확인되었다.

2012. 12. 14. 인수한 ■■■지역본부 소관 ‘“기재 생략”’ 소재 국유재산의 경우 2016. 12. 2. 피대부자 ●●●와 대부계약을 체결³⁾하였고, 2018. 4. 30. 피대부자의 대부료 분할납부 신청에 따라 4차년도 대부료(×원)부터 분할납부를 허용(6회 분할납부)하며 [표 16]과 같이 이행보증

1) 2022. 8. 30. 기준 대부료 연체채권 규모는 ×건, ×원 수준임

2) 2022. 8. 30. 기준 대부료 연체채권 중 ^①1천만 원 이상 대부료 분할납부에 따라 이행보증보험증권을 제출받았으며, ^②연체 등에 따라 대부계약이 해지(종료)되었거나 연체기간이 1년 이상인 연체채권 ×건(대부계약 기준 ×건)을 점검

3) “기재 생략”

보험증권을 제출받았는데

[표 16] ●●● 대부료 분납납부에 따른 이행보증보험증권 내용

보험계약자	피보험자	보험가입금액	보험기간	보증내용
-------	------	--------	------	------

“기재 생략”

* 국유세칙 제32조의 제1항 및 제2항에 따르면 연간 대부료(원금)의 100분의 50에 해당하는 금액을 이행보증 조치하도록 되어 있으나 본건은 연간 대부료 전액에 분납이자 및 부가세를 포함한 금액을 보험가입금액으로 함

피대부자 ●●●가 [표 17]과 같이 대부계약 마지막 연도 분납대부료⁴⁾ 중 2회차부터 6회차까지 분납대부료를 납부하지 않았고, 2019. 12. 31. 대부계약이 종료되었는데도 감사일 현재까지 보증보험회사(서울보증보험(주))에 대부료 연체에 따른 보증보험금을 청구하지 않고 있었으며⁵⁾

[표 17] 감사일 현재 복종규 대부료 연체 내역

분납차수	납부예정일	연체 분납대부료(원금)	비고
------	-------	--------------	----

“기재 생략”

4) 대부료 기산기간 : 2019. 1. 1.~12. 1., 연간 대부료(원금) 총액 × 원

5) 금번 감사를 통해 ■■■지역본부는 2022. 9. 21. 이행보증보험금 청구하여 2022. 10. 21. 보험가입금 × 원 전액 수령함

(감사일 현재 위 2회차부터 5회차 분납대부료 연체채권은 연체발생일로부터 3년이 경과 하였으나, 지속적인 납부독촉 및 연체자 소유 재산 압류를 통해 소멸시효를 중단시킴에 따라 보험가입액 전액을 지급받음)

2013. 4. 15. 인수한 ◆◆지역본부 소관 “기재 생략” 소재 국유 재산의 경우 2018. 3. 6. 피대부자 ●●●●(주)과 대부계약을 체결⁶⁾ 하였고, 피대부자의 요청에 따라 1차년도 대부료(×원)부터 분할납부(4회 분할납부)를 허용하며 [표 18]과 같이 이행보증보험증권을 제출받았는데

[표 18] ●●●●(주) 대부료 분할납부에 따른 이행보증보험증권 내용

보험계약자	피보험자	보험가입금액	보험기간	보증내용
“기재 생략”				

* 1차년도 연간 대부료(원금) × 원의 50%에 해당하는 금액

피대부자 ●●●●(주)이 대부료를 연체함에 따라 2021. 2. 16. 대부계약 해지 신청서를 제출받아 2021. 3. 17. 대부계약을 해지⁷⁾하였는데도 즉시 이행보증보험금을 청구하지 않았고

여전히 연체 대부료가 남아있는 상태임에도 불구하고 피대부자의 요청에 따라 담당자의 착오⁸⁾로 2022. 7. 12. ‘이행완료(보증채무소멸) 확인서’를 작성⁹⁾ 및 교부하여 2022. 7. 15. 이행보증보험이 해지된 것으로 확인되었다.¹⁰⁾

6) “기재 생략”

7) 대부계약 해지일 기준 연체 대부료는 ×원(이자 등 포함, 원금 기준 ×원)

8) 담당자 소명 내용: 국유재산관리시스템 상 대부계약을 해지할 경우 연체된 분납대부료 총액이 하나의 일시납 채권으로 변경되어 ‘분할납부’ 대부료 이행보증보험의 보험금 청구대상이 되지 않는 것으로 오인했다고 소명

9) 「대부계약 해지에 따른 국유재산 대부료 분할납부 보험증권 이행완료 확인서 직인 날 인 승인」(◆◆지역본부-95950, 2022. 7. 12.), 팀장 전결로 처리

10) 금번 감사를 통해 ◆◆지역본부는 2022. 10. 24. 이행보증보험금 청구하여 2022. 11. 11. 보험가입금 ×원 전액을 수령함
(2022. 10. 11. 서울보증보험(주)에 착오로 인해 교부한 이행완료확인서임을 소명하면서 이행보증보험증권 해지 취소를 요청하여 2022. 10. 12. 해지 취소 완료)

한편 분납대부료 이행보증보험증권은 [그림 2]와 같이 국유재산 관리시스템(이하 “국유BPM”이라 한다)에 담당자가 직접 입력하여 관리하도록 되어 있는데, 연체 발생 및 그에 따른 대부계약 해지(또는 종료) 시 보증보험금 청구에 대한 알림 등 모니터링 기능이 없어 담당자 변경 등에 따라 적기에 보증보험금을 청구하지 못하는 사례가 발생하고 있으므로 연체채권 회수율 제고 및 관리 강화를 위해 관련 전산시스템을 개선할 필요가 있었다.

[그림 2] 국유BPM 상 이행보증보험증권 관리 화면

“기재 생략”

[소관부점 의견] ■■■지역본부 및 ◆◆지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 이행보증보험금 청구 등 대부료 연체 관리 업무를 철저히 하겠다고 답변하였다.

국유재산기획처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 이행보증금 청구 관련 전산시스템을 개선하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

■지역본부 본부장 및 ◆지역본부 본부장은 분납대부료 이행 보증보험금 청구 사유가 발생했음에도 보증보험금을 청구하지 않은 2건(총 ×원)에 대하여 보증보험금을 청구하고, 앞으로 대부료 연체에 따른 이행보증보험금 청구를 누락하는 일이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)

국유재산기획처장은 대부료 연체에 따른 이행보증보험금 청구가 누락되는 사례가 발생하지 않도록 국유BPM에 모니터링 기능을 개발하는 등 관련 전산시스템을 개선하시기 바랍니다.(개선)